

0001885-88.2017.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... dos irmãos, conhecidos como "gêmeos", no tráfico de drogas. Explicou que um deles estava preso na cadeia de Dourados e depois Campo Grande, contudo, não impedia de praticar o tráfico. Afirmou que eles utilizavam de terceiras pessoas para auxiliar no tráfico, e cada um tinha uma função. Por fim, confirma seu depoimento prestado em solo policial".

A testemunha José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

0001885-88.2017.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 03 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

0001885-88.2017.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON ROGERIO DOS SANTOS e outros

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 540/577) em face de Elton Rogério dos Santos, vulgo "Magrelo", Elton Roberto dos Santos, vulgo "Dú", "Dú Caveira", "Gêmeo", Patrícia de Souza Gonçalves, Cleberson Cavalcante de Oliveira, vulgo "Rodriguinho" ou "Buiú", Fábio Lopes Aquino, vulgo "Mucuca", Tatiane Marina Ferreira, Luiz Ricardo Audácio, vulgo "Judoca", "Gordinho" ou "Pureza" e Stephanie Cicero Miguel, pela suposta prática dos seguintes fatos:

"1 - Consta do incluso Inquérito Policial que, entre o dia 24 de fevereiro e o dia 05 de agosto de 2017, em horários diversos e indeterminados, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, bem como em outras cidades da região e no Estado do Mato Grosso do Sul, ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS, vulgo "Magrelo", qualificado a fl. 428, PATRÍCIA DE SOUZA GONÇALVES qualificada e compossíveis endereços às fls. 194, 492, 502 e 506, CLEBERSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, vulgo "Rodriguinho" ou "Buiú", qualificado a fl. 168, FÁBIO LOPES AQUINO, vulgo "Mucuca", qualificado a fl. 172, TATIANE MARINA FERREIRA, qualificada a fl. 414, LUIZ RICARDO AUDÁCIO, vulgo "Judoca", "Gordinho" ou "Pureza", qualificado a fl. 432, e STEPHANIE CICERO MIGUEL, qualificada a fl. 439, associaram-se entre eles e também com ELITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo "Dú

Caveira", JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo "Marquinho", e ELAINE MORENO MENDONÇA, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, "caput", da Lei 11343/06, cuja infração foi cometida nas dependências de estabelecimentos prisionais;

2 - Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 21 de março de 2017, por volta das 04h30min, na Rodovia SP-270, Km 648, área rural, na cidade de Presidente Epitácio/SP, ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS, vulgo "Magrelo", qualificado a fl. 428, PATRÍCIA DE SOUZA GONÇALVES qualificada e com possíveis endereços às fls. 194, 492, 502 e 506, e ELITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo "Dú", "Dú Caveira" ou "Gêmeo", qualificado às fls. 115 e 326, previamente associados, participaram decisivamente para que TATIANE MARINA FERREIRA, transportasse 02 (duas) porções de crack, com peso de 532,5 g, além de R\$ 85,80 em dinheiro (cf. RDO de fls. 111/112);

3 - Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 19 de julho de 2017, por volta das 17h00min, na Rua Brasil, esquina com Rua Suíça, Jardim América, nesta cidade e Comarca de TUPÃ/SP, ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS, vulgo "Magrelo", e ELITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo "Dú", "Dú Caveira" ou "Gêmeo", qualificado às fls. 115 e 326, previamente associados, participaram decisivamente para que LUIZ RICARDO AUDÁCIO, vulgo "Judoca", "Gordinho" ou "Pureza", trouxesse consigo 01 (uma) porção de maconha, com peso de 14,24 g, além de R\$ 60,00 em dinheiro (cf. RDO de fls. 113/113v.);

4 - Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 26 de julho de 2017, por volta das 06h00min, na Rodovia SP-294, Km 529, na Base da Polícia Militar Rodoviária, nesta cidade e Comarca de TUPÃ/SP, ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS, vulgo "Magrelo", PATRÍCIA DE SOUZA GONÇALVES qualificada e com possíveis endereços às fls. 194, 492, 502 e 506, e ELITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo "Dú", "Dú Caveira" ou "Gêmeo", qualificado às fls. 115 e 326, previamente associados, participaram decisivamente para que STEPHANIE CICERO MIGUEL transportasse 01 (uma) porção de crack e 01 (uma) porção de maconha, para entrega a consumo de terceiros com pesos respectivamente de 199,55 g e 22,93 gramas (cf. RDO de fls. 114/114v.);

5 - Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2017, por volta das 17h15min, na Rua Suíça e outros, Vila Bandeirantes, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS, vulgo "Magrelo", previamente associado, participou decisivamente: - para que: ELITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo "Dú", "Dú Caveira" ou "Gêmeo", mantivesse em depósito 01 (um) tijolo de maconha com peso de 761,4 gramas, 01 (uma) porção de "crack" com peso de 5,03 gramas, e 30 pinos plásticos de cocaína pesando no total 6,59 gramas (além da importância de R\$ 546,00 em notas); - para que MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo "Marquinho Borracheiro", mantivesse em depósito 05 (cinco) tijolos de maconha totalizando peso de 3,567 kg; -e para que JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES trouxesse consigo 01 (um) tijolo de maconha, e mantivesse em depósito 01 (uma) porção de maconha, (além de uma balança de precisão e um rolo de fita plástica) totalizando as drogas o peso de 811,26 gramas, (cf. RDO de fls. 115/117), tudo para posterior entrega a consumo de terceiros, e sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

Notificados, os réus apresentaram defesas prévias (Fábio Lopes Aquino - fls. 1179/1189; Stephanie Cicero Miguel - fls. 1254/1262; Luiz Ricardo Audácio - fls. 1264/1267; Eliton Roberto dos Santos e Elton Rogério dos Santos - fls. 1270/1279; Tatiane Marina Ferreira - fls. 1280/1298; Cleberson Cavalcante de Oliveira e Patricia de Souza Gonçalves - fls. 1321/1323), não evitando, contudo, o recebimento da denúncia (fls. 1342/1341).

Os réus foram devidamente citados.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 04 testemunhas em comum e 03 testemunhas da defesa. Em seguida, passou-se ao interrogatório dos réus (fls. 1674/1675 e 1679 /1680).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência total da ação, a fim de condenar os acusados nos termos da denúncia (fls. 1684/1731).

A Defesa de Elton Rogério dos Santos, Eliton Roberto dos Santos e Fabio Lopes de

Aquino (fls. 1736/1774), requereu, a absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, que fosse reconhecido crime único de tráfico de drogas, bem como que a pena-base fosse fixada no mínimo legal. Pleiteia ainda, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 e, em caso de condenação, que o regime inicial de cumprimento seja o aberto e haja substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A Defesa de Patrícia de Souza Gonçalves, Cleberson Cavalcante de Oliveira e Luiz Ricardo Audacio (fls. 1776/1800), requereu, a nulidade do testemunho apresentado pelo Investigador de Polícia Renato Teixeira de Brito, bem como a ilicitude da interceptação telefônica. Pleiteia ainda, a absolvição dos réus. Subsidiariamente, que haja desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Por fim, em caso de condenação, que sejam acolhidas as teses relativas à dosimetria da pena e fixação do regime inicial menos gravoso para o início de cumprimento da pena.

A Defesa de Stephanie Cicero Miguel (fls. 1804/1807), requereu, a absolvição por falta de provas. Que, caso haja condenação, que a pena seja fixada no patamar mínimo.

Por fim, a Defesa de Tatiane Marina Ferreira, igualmente requereu, a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, que a pena seja fixada no patamar mínimo. Após as alegações finais por memoriais, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar as preliminares.

Quanto à ilegalidade da interceptação telefônica:

O deferimento da quebra do sigilo de dados telefônicos e de interceptação telefônica foi precedido de adequado procedimento prévio de investigação, dando conta os réus Elton e Eliton, bem como outros investigados, que foram desmembrados para outros autos, conforme posteriormente será explicado, estariam realizando o comércio ilícito de entorpecentes em Tupã/SP e adjacências, o que torna legítima a prova colhida por meio da medida.

O fato do envolvimento dos demais acusados ter sido descoberto originariamente pelas interceptações telefônicas realizadas não torna ilícito o material investigativo produzido, tampouco os atos de prova dele decorrentes, já que doutrina e jurisprudência admitem pacificamente o encontro fortuito de provas, que consiste na descoberta, durante interceptação telefônica autorizada judicialmente, de novos crimes (serendipidade objetiva) ou de pessoas diversas daquelas inicialmente averiguadas (serendipidade subjetiva), como ocorreu no caso dos autos. Destarte, REJEITO esta preliminar.

Quanto à nulidade da prova testemunhal, ante a suposta afronta ao princípio do contraditório:

Alega a Defesa que houve nulidade da prova testemunhal colhida de Renato Teixeira de Brito, pois o Parquet realizou a leitura de suas declarações dadas em sede policial, que foram ratificadas pela testemunha.

No caso em tela, a testemunha apenas foi instada pelo titular da ação penal, parte acusadora, a confirmar, ou não, os relatos efetuados durante a fase inquisitorial, providência que não viola o mencionado artigo 204, do CPP, nem provocou qualquer prejuízo à regular atuação da defesa técnica, posto que foi observado, por ocasião da colheita da prova oral, o contraditório e a ampla defesa, permitindo-se, naturalmente, a realização de reperguntas às testemunhas. Além disso, não houve irresignação da Defesa no momento da audiência a respeito de tal fato.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. Nulidade por inobservância da regra do artigo 204 do CPP. Leitura, na audiência, pelo Promotor de Justiça, do depoimento prestado pelo policial durante o inquérito policial para sua eventual ratificação. Admissibilidade. Ato não vedado pela lei. Precedentes do STJ. Preliminares rejeitadas." (TJ/SP, Apelação Criminal nº0002543-10.2015.8.26.0338, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.

Otávio de Almeida Toledo, Data do julgamento: 08/08/2017, Data de publicação: 11/08/2017)

Ainda:

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, trazido pela culta Procuradora

de Justiça oficiante, "(...) não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos arts. 203 e 204 do Código de Processo Penal, a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, já que há a realização de perguntas e reperguntas. 3. No moderno sistema processual penal, não se admite o reconhecimento de nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, vigorando a máxima pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp nº 397.633/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10.02.2014). Destarte, REJEITO esta preliminar.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos foi devidamente comprovada pelo relatório de investigação de fl. 06/08, 87/112, 253/332, 336/362; boletins de ocorrências de fl. 113/116, 117/118, 119/120, 121/125/ 126/127; mandados de busca e apreensão de fl. 165/166, 167/168, 170/171; 198, 201; cópia dos autos nº 0001885-88.2017.8.26.0637 a fl. 209/243; e Laudo pericial de fl. 1560/1561; 1562/1563.

A autoria será analisada individualmente.

A testemunha Pedro Geraldo Manha Rodrigues, Investigador de Polícia, em seu depoimento judicial, afirmou que: "foi realizada a investigação, com interceptação telefônica, de alguns alvos, sendo os irmãos Eliton (Dú Caveira) e Elton (Magrelo). Disse que, na ocasião, Elton, mesmo estando preso no estado de MS, em Dourados e Campo Grande, mantinha contato com o irmão e com outros traficantes, a fim de comercializar entorpecentes nesta região. Esclareceu que Elton ainda contava com a ajuda de sua companheira, a Sra. Patrícia, a qual aliciava mulheres (meninas/moças) para fazerem o transporte da região de Dourados/MS até Tupã, fazendo a função de "mula", e que, inclusive duas delas foram presas, sendo uma delas a pessoa de Stephanie, a qual foi detida chegando de ônibus na cidade de Tupã, com 200g de cocaína e maconha, e a outra Tatiane, tomaram conhecimento da prisão dela, por meio da interceptação, e ao verificarem constataram que ela foi detida em Presidente Epitácio/SP, com 1/2 kg de "crack". Assegurou que Patrícia quem contratou e entregou as drogas para estas duas moças. Em relação a Elton, esclareceu que na ocasião dos fatos, ele residia em Tupã, o qual recebia os entorpecentes e repassava a outros traficantes, bem como fazia a venda direta a usuários, inclusive, um desses traficantes foi flagrado indo na casa do acusado, de nome Gean, pegando 1 kg aproximadamente de maconha, e também, foi feita a busca domiciliar na casa de Eliton, onde foi encontrada outros entorpecentes. Esclareceu ainda sobre outras pessoas ligadas ao acusado: Cleberson, de apelido "Rodriguinho", que pegava drogas com o acusado "Dú Caveira" para fazer revenda das drogas; e Fabio, vulgo "Mucuca", que pegava a droga e fazia aguarda em sua casa e em zona rural e também auxiliava fazer entrega das drogas para usuários; Luiz Ricardo Audácio "Judoca", que também guardava as drogas, balança, e, inclusive havia diálogos em que havia sumido entorpecentes, pois ele não estava conseguindo pegá-los, e depois ele consegue resgatar e entrega para "Dú Caveira"; Marcos Roberto, vulgo "Marquinhos", que ficou responsável em guardar 10 kg de maconha, que foi encaminhada por Elton do Mato Grosso para Tupã, e ele ia entregando os entorpecentes para o Elton conforme a necessidade, ainda, foi realizado busca domiciliar na casa de Marcos, em que foi encontrada maconha".

A testemunha Elton Budaibes Costa, Investigador de Polícia, em seu depoimento judicial, alegou que: "estavam investigando o Dú Caveira, e que fizeram busca domiciliar na residência de Marquinho, o qual era usuário de drogas e guardava drogas para aquele. Esclareceu que já havia sido pedido busca na casa de Marquinhos e que durante a interceptação, em uma conversa entre a pessoa de "Je" e Dú Caveira, eles combinavam algo, e, em razão disso resolveram ir até a residência deste último, constataram que a pessoa de "Je" chegou de bicicleta, e começaram a filmar, achando que era algum usuário, mas ao visualizarem que a pessoa pegou um volume grande e colocou no short, resolveram abordá-lo, encontrando um tijolo de maconha, bem como procederam busca na residência do Marquinho, onde também encontrou tijolo de maconha, e na residência de "Dú Caveira" localizando entorpecentes. Sobre a Stephanie, esclareceu que ela estava trazendo droga para "Du", e tendo a informação

que ela chegaria com drogas, procederam a abordagem, encontrando algumas porções de maconha e ela acabou confessando que estava com drogas nas partes íntimas, e ao ser encaminhada para o IML, retiraram aproximadamente 200g de cocaína".

A testemunha Renato Teixeira de Brito, Investigador de Polícia, em seu depoimento judicial, disse que: "foi realizada investigação pela Delegacia Especializada, em que ficou constatado o envolvimento dos irmãos, conhecidos como "gêmeos", no tráfico de drogas. Explicou que um deles estava preso na cadeia de Dourados e depois Campo Grande, contudo, não impedia de praticar o tráfico. Afirmou que eles utilizavam de terceiras pessoas para auxiliar no tráfico, e cada um tinha uma função. Por fim, confirma seu depoimento prestado em solo policial".

A testemunha José Cícero de Melo Júnior, Investigador de Polícia, em seu depoimento judicial, afirmou que: "fizeram trabalho de interceptação telefônica sobre Eliton (Dú Caveira) e Elton (que estava preso na penitenciária de Campo Grande). Disse que o Eliton, fazia o tráfico de drogas na região de Tupã, e as drogas eram encaminhadas por seu irmão, o Elton. Afirmou que Elton, mesmo estando preso conseguia fazer o envio de grande quantidade de droga para a região de Tupã, contando com o apoio de sua companheira Patricia, a qual aliciava mulheres para fazerem a função de "mula". Disse que uma dessas mulheres foi presa em flagrante, trazendo a quantia de 200g de cocaína, afirmando que a abordaram dentro do ônibus. Disse que por meio das interceptações, apuraram que essa tática vinha sendo utilizada há tempos, inclusive, nos áudios e conversas apuraram que Tatiane foi presa em Presidente Epitácio, levando drogas, e que inclusive ela fez ligações para Patrícia, e estava levando drogas para "Du Caveira". Esclareceu que Du Caveira tinha várias pessoas que o auxiliava, entre eles alguns usuários de entorpecentes que guardavam as drogas e outros comercializavam, apontando que: Fabio, vulgo "Mucuco", fazia drogas e entregava para Du Caveira; Gean, que foi preso em flagrante, pegando 1 kg de maconha com o Du Caveira; Marquinho que guardava os entorpecentes; Ricardo Audacio que também guardava os entorpecentes. Informou que participou da prisão de Stephanie, narrando que ao ser abordada informou que tinha somente uma porção de maconha, mas como tinham todas as informações, no sentido que ela estava transportando os entorpecentes, a conduziram para a Delegacia, onde ela confessou e a levaram ao IML para retirada das substâncias".

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Civis são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, não há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim, já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunhas. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Lourdes Estaboles da Silva, em seu depoimento judicial, alegou que: "é vizinha da acusada Tatiana, mas nada soube esclarecer sobre os fatos, apenas relatando que a acusada e sua família são trabalhadores e que a acusada terminou técnico de enfermagem e trabalha como diarista".

A informante Renata da Silva Santos, ouvida em juízo, disse que: "é cunhada do réu Fábio, nada esclarecendo sobre os fatos, apenas informando que era usuário de drogas".

A informante Terezinha de Aquino, ouvida em juízo, afirmou que: "é mãe do acusado Fábio, e nada soube esclarecer sobre os fatos".

A ré Stephanie Cicero Miguel, em seu interrogatório judicial, negou os fatos.

Alegou que: “conheceu a pessoa Geraldo de Souza Pereira Neto, e foi para o Mato Grosso, onde ele estava preso. Disse que queria ir embora, mas não conseguia, pois não tinha dinheiro e ele não permitia, e ele a obrigou a trazer as drogas para a cidade de Tupã, afirmando que não sabia para quem iria entregar, e que essa pessoa estaria esperando por ela. Afirmou que foi Geraldo quem combinou tudo, e que apenas sabia que iria parar na cidade de Tupã, e com esse dinheiro é que voltaria para sua casa. Disse que somente fez esse transporte porque estava sendo ameaçada e precisava de dinheiro para voltar para sua casa. Afirmou que recebeu o valor de R\$ 500,00 e que o restante iria cair na sua conta, mas não sabia qual era o valor. Assegurou que não conhece nenhuma das pessoas dos autos. Disse que era Geraldo quem falava com ela e que nunca teve contato com nenhuma das pessoas citadas no processo. Afirmou que Geraldo tinha o apelido de “Geraldinho”, “Japonês”.

A ré Tatiane Marina Ferreira, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que: “foi visitar, na penitenciária em Dourados, a pessoa de Luiz Antônio, pai de seu filho de 09 anos, no sábado, e no dia seguinte foi para Naviraí, quando sua mãe disse que o remédio de seu filho tinha acabado. Disse que comentou com Luiz, afirmando que iria fazer uma faxina para conseguir dinheiro na segunda-feira, e ele disse que ela não precisaria, pois iria arrumar o valor. Disse que Luiz, de dentro do presídio, ligou e falou que tinha conseguido o dinheiro, mas que ela precisaria ir para Dourados buscar. Afirmou que então embarcou no ônibus, e Luiz disse que uma mulher estaria lhe esperando na rodoviária. Disse que ao chegar à rodoviária, a mulher de nome Patrícia estava lhe esperando e a levou para a casa dela, quando lhe deu um pacote afirmando que ela deveria levar para a cidade de Tupã e entregar para seu cunhado, e ele daria o dinheiro. Afirmou que disse para Patrícia que se fosse droga ela não levaria, mas a moça disse que ela ia levar sim, que aquilo era da família, se referindo ao PCC. Disse que estava chorando, e que ao ser abordada pelos policiais confirmou que estava com drogas, inclusive afirmando que o marido tinha contato com Elton (vulgo “Magrelo”) dentro da penitenciária, e que a mulher do Elton quem lhe entregou o entorpecente. Assegurou que a droga seria entregue para o “Caveira”. Disse que se sentiu coagida e obrigada a levar a droga. Afirmou que a linha de número (67) – 996701138 foi a Patrícia quem deu para ela, e que não se recorda sobre o número (67) – 992800079. Disse que durante a viagem a Patrícia lhe mandava mensagem. Disse que mandou uma carta para o Elton, afirmando que ia contar em juízo tudo que eles fizeram com ela. Afirmou que nunca teve convivência com Elton e nem com Patrícia. Disse que não conhecia a Stephanie”.

O réu Fábio Lopes Aquino, em seu interrogatório judicial, ficou em silêncio, alegando apenas ser usuário de drogas.

O réu Cleberson Cavalcante de Oliveira, em seu interrogatório judicial, alegou que: “conheceu o Du Caveira por meio de seu vizinho, envolvido no tráfico de drogas, e que se falasse para o Du que queria vender drogas ele venderia mais barato para ele, mas disse que não venderia droga. Disse que após 04 meses, a DIG invadiu sua residência, encontrando drogas, e por isso respondeu processo pelo artigo 28 da lei de Drogas. Afirmou que comprava drogas do Du Caveira, negando que tenha guardado droga para qualquer pessoa. Disse que não tem apelido de Rodriguinho, e que esse nome foi colocado por Du Caveira porque seu telefone estava “grampeado”. Assegurou que ligava para Du Caveira, para buscar drogas para seu uso. Disse que era usuário de drogas, e o Du Caveira lhe cobrava porque às vezes pegava fiado”.

A ré Patrícia de Souza Gonçalves, em seu interrogatório judicial, confirmou parcialmente os fatos. Alegou que: “não integrava a Organização Criminosa. Negou que tenha procurado Tatiana, mas confirmou que entregou entorpecentes para ela, pois seu marido Elton (vulgo “Magrelo”) conhecia o esposo dela de dentro da penitenciária, e eles quem combinaram tudo. Disse que não se recorda de Stephanie. Disse que Elton usava sua conta para depositar dinheiro, pedia para ela levar droga, inclusive uma vez ele pediu para ir buscar uma caixa em Campo Grande perto do terminal de ônibus. Confirmou que seu número era o 67-996744122, e que falava com Elton por telefone. Afirmou que era amiga de Tatiana de frente da penitenciária, pois ambas iam visitar os maridos. Disse que nunca teve contato com Elton, mas que manteve contato uma vez para conversarem sobre uma cunhada que tinha. Disse não conhecer Luiz Ricardo Audácio. Disse que ficou sabendo do

envolvimento do marido em facção criminosa, e acreditava que se o ajudasse a sair da prisão eles teriam uma vida normal. Disse que se separou do Eliton quando houve indulto do dia das mães e ele saiu de Campo Grande e foi para São Paulo, e nunca mais teve contato com ele”.

O réu Eliton Roberto dos Santos, em seu interrogatório judicial, permaneceu em silêncio, apenas afirmando que nunca viu ou falou com Stephanie.

O réu Elton Rogério dos Santos, em seu interrogatório judicial, permaneceu em silêncio, apenas afirmando apenas ser usuário de drogas (maconha).

Pois bem.

Verifico que a prova colhida na fase inquisitorial foi parcialmente confirmada em Juízo.

É dos autos que a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Tupã (DISE), através do setor de inteligência, inicialmente através da Operação DISE 29, no bojo do Inquérito Policial nº 408/2016, atrelado à medida cautelar sigilosa nº 1707/2016, cuja interceptação telefônica perdurou de 24 de fevereiro a 14 de abril de 2017, identificou o envolvimento de Elton Rogério dos Santos, vulgo “Magrelo”, Eliton Roberto dos Santos, vulgo “Dú Caveira”, Agenor Lúcio dos Santos Neto, vulgo “Japa”, “Marreta”, “Gé”, “Abraão”, “Curinga” e Jucelino Vitor José dos Santos, vulgo “Fuca”, em intenso e esquematizado tráfico de drogas nesta cidade de Tupã/SP e região.

Paralelamente, no bojo do presente Inquérito Policial nº 150/2017 (autos nº 595/17), também se deflagrou a Operação DISE 32, com medida cautelar sigilosa nº 596/2017, cuja interceptação telefônica dos envolvidos perdurou de 25 de abril a 05 de agosto de 2017, investigando-se o tráfico de drogas de modo sistemático e associado, entre Eliton, Elton, Agenor e Jucelino.

Neste ponto, explica-se que houve desmembramento das investigações e consequentemente foram deflagradas ações penais distintas com outras células da associação criminosa: Em relação à Agenor e Jucelino foi desmembrado e assim foi gerado o processo nº 0005950-29.2017.8.26.0637, da Vara Criminal de Tupã, em que foram denunciados por associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) Agenor, juntamente com Rogério, Robson, Deivid, Marcos Soares e Pedro Henrique. E, no processo nº 0003821-51.2017.8.26.0637, desta mesma Vara Criminal, estão sendo processados por esse crime (associação), Eliton Roberto dos Santos (Dú Caveira), Marcos Roberto Berteli Rodrigues (Marquinho), Jean Carlos Mestrinheri Neves e Elaine Moreno Mendonça.

Assim, no presente feito, está se apurando o crime de associação ao tráfico, às condutas criminosas apenas Elton, Patrícia, Cleberson, Fabio, Tatiane, Luiz Ricardo e Stephanie, bem como o crime de tráfico de drogas, praticados por Elton, Eliton e Patrícia, que ainda não foram denunciados por tal crime, muito embora suas condutas estão atreladas aos acima mencionados do processo nº 0003821-51.2017.8.26.0637 (IP 287/2017), especialmente Eliton (Dú Caveira), que servia como elo entre praticamente todos os criminosos do bando.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06):

A autoria é inconteste.

De se pontuar que as versões trazidas pelas testemunhas arroladas pela acusação ganham respaldo e se mostram como importantes elementos indicadores de que os réus estavam associados para a prática do tráfico de drogas nesta cidade.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis foram firmes e coerentes em toda persecução criminal, sendo que eles não possuem nenhum motivo para incriminar os acusados.

Destaque-se, ainda, que os agentes de segurança foram incisivos e uníssonos em discorrer em Juízo como se procederam às investigações e seu desenrolar, discorrendo com segurança acerca dos fatos e a função de cada um dentro da associação.

As palavras dos agentes, in casu, inseridas em um contexto probatório seguro e harmonioso, estremes de dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório dos réus e pelos delitos descritos na inicial.

É dos autos que através de estreita ligação entre os irmãos Elton (Magrelo) - agindo dentro da penitenciária -, e Eliton (Dú Caveira) - agindo nas ruas -, operavam-se conexões entre mais inúmeras pessoas, que se conectavam entre si de modo estável, e agiam em conluio permanente, com divisão de atividades para cada uma, para fins de praticar o tráfico de drogas de modo sistemático nesta cidade de Tupã/SP e adjacências. Vejamos:

Elton Rogério dos Santos, vulgo "Magrelo", agia como líder, juntamente com seu irmão, Eliton Roberto dos Santos, vulgo "Dú Caveira", facilitando-se de seus contatos de dentro e fora do sistema prisional com integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, seja via telefone celular, seja através de recados nas visitas com familiares, com traficantes do Estado do Mato Grosso do Sul, adquirindo drogas e ainda apresentando fornecedores ao irmão Eliton. Contava com a ajuda de sua esposa Patrícia, que frequentemente dirigia-se até a penitenciária para visitá-lo e tratar dos assuntos relacionados ao tráfico, inclusive aliciando mulheres para transporte de drogas de outros Estados até Tupã/SP.

Tais fatos restaram comprovados através de diversos diálogos travados entre Elton com os demais integrantes, capturados e transcritos durante a operação da DISE, que comprovam seu envolvimento. Senão vejamos:

Diálogo 01 (fls.269)

"01 - Em 26/04/2017 às 16:41, Magrelo pergunta para Dú se ele tem algum pó de outro indivíduo preso, conhecido como "Japonês". Dú informa que enviou o entorpecente para um indivíduo da cidade de Queiroz/SP. Magrelo menciona que "Japonês" mandou uma droga velha e de baixa qualidade. Magrelo pergunta quanto vale o pó do "Japonês", Dú responde que 10 gramas não valem R\$ 100,00 e complementa dizendo que outro dia fechou 10 e na hora que soltou o terceiro na biqueira os caras queriam-lhe "pegar" reclamando da qualidade, Dú informa que ainda tem um pouco do entorpecente. Magrelo e Dú conversam sobre valores pagos a outros traficantes e sobre fornecimento de maconha" (g.n).

Diálogo 87 (fls. 326)

"87 - Em 24/07/2017 às 18:00, Magrelo informa a Dú que vai lhe mandar 200 gramas de pó, informa que a droga é progresso, ou seja, pertence ao PCC. Dú informa que enviou 200kg de Skunk para Brasília/DF, sendo que vende a grama a R\$ 30,00. Dú informa que também tem pra vender K-9, a qual é uma maconha de laboratório. Magrelo informa que pagou R\$ 150,00 a "caixa", sabe-se que a "caixa" equivale a 10 gramas. Dú revela a Magrelo que Luiz Ricardo Audácio estava "lagarteando" para ele no intuito de lhe pagar os R\$ 3.200,00 que devia, estava pagando R\$ 300,00 por semana. Dú fala que Ricardo Audácio foi preso com 25 gramas de maconha, após ter ido buscar embalagens a sua ordem". (g.n).

Diálogo 13 (fls. 277)

"13 - Em 17/06/2017 às 18:36, Dú confirma que recebeu a maconha, sendo que Magrelo o alerta para pagar corretamente a droga. Dú informa que pagou R\$300,00 de taxi e mais R\$ 1.500,00 de "frete" para as mulheres. Dú informa a qualidade da maconha" (g.n).

Diálogo 14 (fls. 277/278)

"14 - Em 18/06/2017 às 12:18, Dú e Magrelo discordam sobre o valor do quilo da maconha a R\$ 800,00 e desejam renegociar com o fornecedor. Durante o diálogo informam que receberam 9kg de maconha que totalizam R\$ 7.200,00, mencionado que precisam descontar R\$ 1.800,00, gastos com o transporte e "frete". Magrelo informa que a droga foi enviada para Tupã porque os compradores da cidade de Presidente Prudente desistiram da aquisição porque as "mulas" eram menores de idade. Dú com certa indignação diz que as meninas pareciam crianças e estavam até passando fome. Magrelo ressalta que o fornecedor é radical e precisa ser tudo bem explicado" (g.n).

Demais diálogos e mensagens, que igualmente comprovam o envolvimento do réu na associação, podem ser verificados através do relatório de fls. 253/332.

Por seu turno, Patrícia de Souza Gonçalves, esposa do líder Elton, era responsável pela guarda de grande quantidade de drogas, bem como sua movimentação entre traficantes, além de transporte interestadual, aliciando outras mulheres para o

transporte de entorpecentes até Tupã/SP.

É dos autos também que Patrícia se utilizava, bem como fornecia a Elton, sua conta poupança de nº 37340-1, agência 2054 da Caixa Econômica Federal, para movimentações bancárias relacionadas ao tráfico de drogas (fls. 332)

Em seu interrogatório judicial confirmou que participava de algumas ações referentes ao tráfico de drogas, a pedido de Elton, seu companheiro, inclusive confessando que entregou os entorpecentes para Tatiane realizar o transporte até Tupã/SP.

E sua associação com os demais, para fins de praticar tráfico de drogas, restou comprovada através de diversos diálogos travados entre ela e os demais integrantes da organização. Vejamos:

Diálogo 15 (fls. 278)

"93 - Em 18/06/2017 às 11:42, Magrelo conversa com Patrícia, e ela diz que o "véio" foi em sua residência e que deveriam "soltar" alguma coisa para ele trabalhar para os interlocutores. Magrelo pergunta se tem balinhas em casa e Patrícia responde que ainda tem um monte de balinhas. Magrelo então fala que vai colocar o "veio" para trabalhar (traficar) para eles" (g.n).

Diálogo 16 (fls. 279)

"16 - Em 22/07/2017 às 19:22, Magrelo fala que conversou com o irmão e menciona que Patrícia já está de posse da droga. Magrelo fica indignado com o irmão. Patrícia se propõe a traficar, mas Magrelo diz que o irmão vai vender na lojinha dele. Magrelo menciona que tem 15 dias para pagar a droga. Patrícia diz que tem medo de trazer a droga para Tupã, mas se precisar ela transporta. Magrelo faz referência a Tatiane e diz que ela só foi presa porque estava com a droga em cima. Magrelo orienta Patrícia a arrumar alguma mulher na cidade para realizar o transporte" (g.n).

Diálogo 17 (fls. 279)

"95 - Em 26/07/2017 às 19:17, Patrícia conversa com indivíduo preso. Ela diz que está com algumas joias na residência. Patrícia relata que está com uma mercadoria de "verde" ruim referente a venda de um aparelho celular dentro da cadeia. Patrícia diz que está com 100 gramas de "branco", mas não sabe o que fazer e confirma que a droga é da "família", ou seja, do PCC" (g.n).

Diálogo 88 (fls. 327)

"88 - Em 25/07/2017 às 14:17, Patrícia conversa com mulher não identificada, solicitando informações sobre a localização do bairro Jardim Novo Horizonte, mencionando que precisa levar "a porcaria" para a menina que vai embarcar no ônibus às 16 horas. Patrícia diz que também foi acordado o fornecimento de maconha para a menina fumar" (g.n).

Demais diálogos, que igualmente comprovam o envolvimento da ré na associação, podem ser verificados através do relatório de fls. 253/332.

Já Cleberson Cavalcante de Oliveira, vulgo "Rodriguinho" ou "Buiú", era o responsável por realizar o tráfico de drogas, abastecendo-se com Elton.

Tanto em seu depoimento na fase inquisitorial, quanto em seu interrogatório judicial, admitiu que pegava drogas com Elton, mas negou que praticava a mercancia dos entorpecentes.

Contudo, sua versão resta dissociada das demais provas acostadas aos autos, sobretudo pelo teor dos diálogos interceptados, que comprovam de maneira tranquila seu envolvimento. Seguem alguns a título de exemplificação:

Diálogo 30 (fls. 292)

"30 - Em 21/06/2017 às 22:12, Rodriguinho liga pra Dú Caveira, sendo que Dú informa que não tem droga para fornecer, Rodriguinho insiste para que Dú lhe forneça drogas nem que seja solta porque as vendas estão "estralando". Dú concorda em fornecer 10 porções" (g.n).

Diálogo 33 (fls. 293)

"33 - Em 03/07/2017 às 13:52, Rodriguinho pergunta para Dú se ele vende "cerveja" de meia ou só de "latão". O termo "cerveja" é utilizado em alusão a droga, pois Rodriguinho quer porções menores" (g.n).

Diálogo 36 (fls. 294)

"36 - Em 28/07/2017 às 17:36, Rodriguinho combina encontro com Dú, porém ao informar que irá realizar o pagamento de apenas R\$ 50,00 Dú se nega a fornecer mais

entorpecentes. Rodriguinho insiste para que Dú forneça apenas 1,5 gramas para que ele possa vender" (g.n).

Demais diálogos, que igualmente comprovam o envolvimento do réu na associação, podem ser verificados através do relatório de fls. 253/332.

Por sua vez, Fábio Lopes Aquino, vulgo "Mucuca", auxiliava Eliton e recebia ordens deste, guardando entorpecentes e comercializando-os aos usuários. Para tal, utilizava seu veículo VW/Gol, placa CYX-9031 na traficância, entregando, comercializando e ocultando drogas.

Durante interceptação telefônica, Fábio dialoga com diversos integrantes, que comprovam seu envolvimento na associação para o tráfico. Observe-se:

Diálogo 09 (fls. 275)

"39 - Em 15/06/2017 às 01:45, Dú liga para Mucuca e pede para levar duas cervejas na festa onde está. Dú pergunta se ele entendeu". (grifo nosso).

Diálogo 10 (fls. 275)

"40 - Em 15/06/2017 às 02:18, Dú liga para Mucuca solicitando que faça uma entrega na frente do Genésio (próximo ao Ginásio Elias Knaifes) e o manda levar 06 pinos que vai ter uma Hillux esperando" (g.n).

Diálogo 15 (fls. 278)

"15 - Em 18/06/2017 às 17:15, Mucuca entra em contato com Dú e informa que bateram em seu carro. Dú pergunta para Mucuca se a estradinha não tem problema, Mucuca responde que não, porém o único problema é se chover, em referência a maconha que ficou a seu cargo para ser escondida. Mucuca ressalta que ainda tem "um caixinha de cerveja" em sua casa, em alusão a informar que ainda tem drogas sob sua posse" (g.n).

Diálogo 17 (fls. 279)

"17 - Em 22/06/2017 às 17:39, Dú liga para Ricardo e o manda ir até a casa de Mucuca pegar algo (a maconha escondida por Mucuca) e posteriormente guardar" (g.n).

Diálogo 19 (fls. 279/280)

"19 - Em 22/06/2017 às 21:09, Mucuca que já está em companhia de Ricardo, liga para Dú e avisa que não achou (a maconha), pois tiraram a marcação. Mucuca diz que não está achando porque está escuro e vai achar durante o dia" (g.n).

Diálogo 20 (fls. 280)

"20 - Em 23/06/2017 às 10:50, Dú avisa Mucuca que está passando o número do "cara" (Ricardo) para eles irem lá achar (a maconha). Dú em tom ameaçador diz "tem que vê esse negócio hoje aí, esse baguio aí não é brincadeira não" (g.n).

Diálogo 22 (fls. 280)

"22 - Em 23/06/2017 às 15:12, Mucuca avisa Dú que achou (a droga), sendo alertado por Dú para "amoitar" que já está mandando irem buscá-lo (Ricardo) (g.n).

Diálogo 48 (fls. 300)

"48 - Em 16/06/2017 às 13:48, Dú durante o diálogo com Magrelo informa que está em companhia de Mucuca realizando cobranças. Magrelo enaltece Dú e diz "fiquei sabendo que você é um mega traficante aí agora" (g.n).

Diálogo 41 (fls. 296)

"41 - Em 15/06/2017 às 20:54, Dú retorna à ligação que um usuário havia feito. Diz que agora tem um outro "rapaizinho" (para entregar a droga) e o nome dele é Fábio. Dú menciona que irá mandar uma mensagem com o número de telefone" (g.n).

Demais diálogos, que igualmente comprovam o envolvimento do réu na associação, podem ser verificados através do relatório de fls. 253/332.

No que concerne a Luiz Ricardo Audácio, vulgo "Judoca", "Pureza", "Gordinho", assim como Fábio, auxiliava Eliton, guardando entorpecentes, bem como comerciando-os diretamente aos usuários ("lagarteava").

Os diálogos revelam a subordinação de Luiz Ricardo no esquema de tráfico de drogas, sendo responsável pela ocultação de drogas para o grupo, cujos líderes desconfiaram de que ele estava se apropriando ("rateando") dos entorpecentes.

Sua participação na associação se demonstrou de maneira incontestável, ante os diálogos travados entre ele e os demais integrantes, capturados e transcritos durante a operação da DISE:

Diálogo 87 (fls. 326)

"87 - Em 24/07/2017 às 18:00, Magrelo informa a Dú que vai lhe mandar 200 gramas de

pó, informa que a droga é progresso, ou seja, pertence ao PCC. Dú informa que enviou 200kg de Skunk para Brasília/DF, sendo que vende a grama a R\$ 30,00. Dú informa que também tem pra vender K-9, a qual é uma maconha de laboratório. Magrelo informa que pagou R\$ 150,00 a "caixa", sabe-se que a "caixa" equivale a 10 gramas. Dú revela a Magrelo que Luiz Ricardo Audácio estava "lagarteando" para ele no intuito de lhe pagar os R\$ 3.200,00 que devia, estava pagando R\$ 300,00 por semana. Dú fala que Ricardo Audácio foi preso com 25 gramas de maconha, após ter ido buscar embalagens a sua ordem" (g.n).

Diálogo 65 (fls. 308)

"65 - Em 04/05/2017 às 14:51, Dú liga para Magrelo e diz que está na casa de Ricardo. Dú informa que Ricardo lhe deve 400 gramas de maconha. Magrelo pergunta se Ricardo deve alguma coisa em "pó" e Dú explica que em relação ao "pó" Ricardo já se propôs a pagar. Magrelo pede para falar com Ricardo, o qual informa a Magrelo que tem muita gente próximo do "mocó" e não tem como pegar a droga. Magrelo intimida Ricardo mencionando o Comando (PCC). Ricardo informa Magrelo que irá resolver. Magrelo ressalta que se Ricardo aprontar algo será morto" (g.n).

Diálogo 09 (fls. 275)

"09 - Em 17/06/2017 às 14:33, Dú entra em contato com Ricardo e pergunta se ele quer em uma "missão" para ir em Presidente Prudente/SP" (g.n).

Diálogo 10 (fls. 275)

"10 - Em 17/06/2017 às 14:35, Dú liga novamente para Ricardo e pergunta se ele tem o telefone do taxista que os auxiliou anteriormente, Dú ressalta que "o pessoal" já está chegando "ali". Em referência as "mulas" que estão chegando na cidade de Presidente Prudente/SP" (g.n).

Diálogo 22 (fls. 280)

"22 - Em 23/06/2017 às 15:12, Mucuca avisa Dú que achou (a droga), sendo alertado por Dú para "amoitar" que já está mandando irem buscá-lo (Ricardo)" (g.n).

Diálogo 67 (fls. 309)

"67 - Em 25/05/2017 às 19:33, indivíduo não identificado pergunta para Dú se ele tem um "BL" para emprestar. Dú informa que tem e está na casa do Ricardo, autorizando a entrega. "BL" é o termo utilizado para balança" (g.n).

Ademais, outras interceptações, que igualmente comprovam o envolvimento do réu na associação, podem ser verificadas através do relatório de fls. 253/332.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-

83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR:

00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018.

Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material.

No caso em tela verifico que as provas, sobretudo os inúmeros diálogos interceptados pela polícia, captados ao longo de pouco mais de 03 (três) meses, não deixam margem de dúvidas que os réus Elton, Patrícia, Cleberson, Fábio e Luiz Ricardo Audácio, possuíam animus associativo, de modo estável, e agindo em conluio permanente, com divisão de atividades para cada uma, para fins de praticar o tráfico de drogas de modo sistemático nesta cidade de Tupã/SP e adjacências.

Não se cuida de mero concurso ocasional de pessoas. Havia elemento anímico que os unia na empreitada criminosas, visando à prática do tráfico de drogas. Incogitável a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, na forma como propugnado pela Defesa de alguns acusados. Escorreita a tipificação da conduta dos réus no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, sem qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade na hipótese. Contudo, com relação às acusadas Tatiane Mariana Ferreira e Stephanie Cicero Miguel, é caso de absolvição.

É dos fatos que, aos 21/03/2017, por volta das 04h30, na Rodovia SP-270, Km 648, a acusada Tatiane Marina Ferreira foi presa em flagrante, transportando 02 (duas) porções de crack, com peso de 532,5 g (fls. 113/116).

No mesmo sentido, a acusada Stephanie, aos 26/07/2017, por volta das 06h00, na Rodovia SP-294, Km 529, foi presa em flagrante, transportando 01 (uma) porção de crack e 01 (uma) porção de maconha, com pesos respectivamente de 199,55 gramas e 22,93 gramas (fls. 119/120).

Em que pese a apreensão das drogas transportadas pelas acusadas, não vislumbro prova idônea a justificar sua condenação.

É que não há evidências de que agia em conluio com os demais acusados, de forma permanente e estável, requisitos do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como não havia, ou pelo menos isso não sobressai dos autos, informações de investigações pretéritas que indicassem o envolvimento das mesmas.

Para a caracterização do crime mencionado é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se enquadra ao tipo legal.

Na lição de Renato Marcão, o dolo (...) decorre da clara redação do tipo, que reclama a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06 (caput), ou para praticar, reiteradamente, o crime do art. 36 da mesma lei (parágrafo único). Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável. Nesse sentido: TACrimSP, Ap. 179.749, 6ª Câ., j. 21-11-1978, rel. Juiz Camargo Aranha, v.u., RT 532/381. (...) Para a forma descrita no caput, exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06. É necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na *societas criminis*, que não se confunde com mera co-autoria. No mesmo sentido: STF, HC 72.674-7-SP, 2ª T., j. 26-3-1996, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 3-5-1996, RT 735/527" (Tóxicos: Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 06 Nova Lei de Drogas; Saraiva, 4ª. Ed. São Paulo: 2007, p. 281) (g.n).

No mesmo sentido:

"O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para a sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado" (TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câ., j. 6-4-2000, rel. Dês. Barbosa Pereira, RT 779/571).

No caso concreto, ao analisarmos as interceptações telefônicas apresentadas na inicial acusatória, não existiu nenhuma ligação que comprovasse a associação das acusadas com os demais réus.

Deste modo, havendo grave dúvida não deposta, de rigor sua, uma vez que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Durante o período das investigações das operações conjuntas DISE 29 e 32, a acusada Tatiane Mariana Ferreira foi presa aos 21/03/2017 pela Polícia Militar em Presidente Epitácio/SP, "transportando" 02 porções de crack pesando 532,5 gramas, além de R\$85,80 em dinheiro, gerando o RDO nº 473/2017 (fls. 113/116).

Por tal fato, foi processada nos autos nº 0002109-09.20176.8.26.0481, da 1ª Vara Judicial do Foro de Presidente Epitácio, e condenada em 1º grau de Jurisdição, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão (cf. sentença de fls. 425/430).

Tanto na fase policial (fls. 420/421), quanto em seu interrogatório judicial (fls. 1678), Tatiane destaca que agiu no transporte de drogas a mando de Patrícia e de Elton, e iria entregar para Elton (Dú Caveira).

Por sua vez, em seu interrogatório judicial (fls. 1678), Patrícia afirmou que participava de algumas ações referentes ao tráfico de drogas, a pedido de Elton, seu companheiro, admitindo ainda, que entregou os entorpecentes para Tatiane realizar o transporte até a cidade de Tupã/SP.

Tais versões corroboram com as demais provas encartadas aos autos.

As circunstâncias fáticas extraídas refletem claramente que os réus Elton, Patrícia e Elton agiram ativamente e decisivamente para a prática do tráfico, porquanto Tatiane foi contratada por Elton para transporte os entorpecentes apreendidos até a cidade de Tupã/SP, a fim de entregá-lo a Elton. Nesse passo, foi Patrícia quem fez a intermediação, ou seja, tratou com Tatiane da missão que iria desempenhar para o bando.

Com efeito, os réus possuíam o domínio do fato ao utilizarem a Tatiane, como instrumento para atingir a finalidade precípua de efetivar o tráfico de drogas. E os diálogos comprovaram a relação entre os acusados e a autuada, quando da sua prisão em flagrante. Vejamos:

Diálogo 14

"92 - Em 21/06/2017 às 13:25, Magrelo revela que Tatiane enviou uma carta no